AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5043866-96.2015.4.04.0000/RS

RELATOR	:	**Juiz Federal LUIZ ANTONIO BONAT**
AGRAVANTE	:	**RICARDO TEIXEIRA CHARAO (Absolutamente Incapaz (Art. 3º, II e III CC))**
ADVOGADO	:	**LUCIANA ALVARES DE CASTRO E SOUSA**
	:	**TIAGO BECK KIDRICKI**
AGRAVADO	:	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
MPF	:	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
INTERESSADO	:	**ROSEMERI DOS SANTOS GOLDIM**

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. **PENSÃO POR MORTE**. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. **FILHO MAIOR INVÁLIDO**. **DEPENDÊNCIA** ECONÔMICA PRESUMIDA.

1. A concessão do benefício de **pensão por morte** depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (1) ocorrência do evento morte; (2) condição de dependente de quem objetiva a pensão; e (3) demonstração da qualidade de segurado do *de cujus* por ocasião do óbito.

2. Na forma do previsto no artigo 16, inc. I, e § 4º, Lei 8.213/91, a **dependência** econômica da parte autora em relação ao seu falecido pai é presumida.

3. Presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória; quais sejam, a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano, é de antecipar-se a tutela para conceder o benefício de **pensão por morte**.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 5a. Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por unanimidade, dar provimento ao agravo, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 15 de dezembro de 2015.

Juiz Federal LUIZ ANTÔNIO BONAT
Relator

Documento eletrônico assinado por **Juiz Federal LUIZ ANTÔNIO BONAT, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço

eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7974595v4** e, se solicitado, do código CRC **DEB65C4**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Luiz Antônio Bonat
Data e Hora:	16/12/2015 09:54

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5043866-96.2015.4.04.0000/RS

RELATOR	**:**	**LUIZ ANTONIO BONAT**
AGRAVANTE	**:**	**RICARDO TEIXEIRA CHARAO (Absolutamente Incapaz (Art. 3º, II e III CC))**
ADVOGADO	**:**	**LUCIANA ALVARES DE CASTRO E SOUSA**
	:	**TIAGO BECK KIDRICKI**
AGRAVADO	**:**	**INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS**
MPF	**:**	**MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL**
INTERESSADO	**:**	**ROSEMERI DOS SANTOS GOLDIM**

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação ordinária, indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para concessão de **pensão por morte**.

Sustenta o agravante que é portador de esquizofrenia paranoide desde a adolescência, sendo dependente economicamente de seu pai. Aduz, ainda, que faz *jus* à **pensão por morte**, uma vez que se trata de **filho inválido**. Diz, por fim, que a **dependência** econômica é presumida em casos que tais.

Recebido o agravo no duplo efeito, contraminutou o INSS.

É o relatório.

VOTO

A concessão do benefício de **pensão por morte** depende do preenchimento dos seguintes requisitos: (1) ocorrência do evento morte; (2) condição de dependente de quem objetiva a pensão; e (3) demonstração da qualidade de segurado do *de cujus* por ocasião do óbito.

Conforme o disposto no art. 26, I, da Lei nº 8.213/1991, referido benefício independe de carência.

Sobre a condição de **dependência** para fins previdenciários, dispõe o art. 16 da Lei 8.213/91:

> *Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do segurado:*
> *I - o cônjuge, a companheira, o companheiro e o **filho** não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou **inválido** ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;*
> *II - os pais;*
> *III - o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou **inválido** ou que tenha deficiência intelectual ou mental que o torne absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente;*
> *§ 1º. A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito às prestações os das classes seguintes.*
> *§ 2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a **filho** mediante declaração do segurado e desde que comprovada a **dependência** econômica na forma estabelecida no Regulamento.*
> *§ 3º. Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da Constituição Federal.*
> *§ 4º. A **dependência** econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das demais deve ser comprovada.*

Entendeu o digno Julgador *a quo* que não restou comprovado nos autos a **dependência** econômica do agravante em relação ao seu genitor, o que demandaria dilação probatória.

Entretanto, na forma do previsto no artigo 16, inc. I, e § 4º, Lei 8.213/91, a **dependência** econômica da parte autora em relação ao seu falecido pai é presumida.

Por outro lado, a incapacidade do autor, por ocasião do óbito do pai, está claramente comprovada, seja pelo Laudo do Departamento Médico Judiciário (evento 1 - LAU 15), realizado em 04/09/2014, seja pela Perícia Judicial (evento 31 - LAU1), onde atestado que

> *"O autor, no momento, apresenta sintomas psiquiátricos residuais compatíveis com Esquizofrenia Paranóide que o incapacita a exercer suas funções laborativas desde meados de 02/1994. Trata-se de uma doença crônica, que devido a persistência, tempo de evolução dos sintomas traz incapacidade total e permanente para o autor para qualquer atividade. O autor realiza tratamento regularmente. Há indícios de incapacidade para atos da vida civil desde pelo menos 07/2011. Era dependente do pai antes do seu falecimento."*

Portanto, existe prova suficiente a autorizar, em sede de cognição sumária, a concessão da medida antecipatória, mesmo porque a lei não exige, para fins de pensionamento, que a invalidez do **filho** seja anterior ao alcance da maioridade. Nesse sentido precedente recente deste Colegiado:

> *PREVIDENCIÁRIO. **PENSÃO POR MORTE**. CONCESSÃO. QUALIDADE DE DEPENDENTE - **FILHO MAIOR INVÁLIDO**. 1. A concessão do benefício de **pensão por morte** depende da ocorrência do evento morte, da demonstração da qualidade de segurado do de cujus e da condição de dependente de quem objetiva a pensão. 2. Para a obtenção do benefício de*

__pensão por morte__ deve a parte interessada preencher os requisitos estabelecidos na legislação previdenciária vigente à data do óbito, consoante iterativa jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte. 3 Lei não exige, para fins de pensionamento, que a invalidez do __filho__ do instituidor seja anterior ao alcance da maioridade pelo beneficiário (21 anos). 4. No caso dos autos, restou devidamente comprovada através da documentação constante no processo a invalidez do __filho maior__, anterior ao óbito de sua genitora e, consequentemente, a __dependência__ econômica em relação a ela. (TRF4, APELREEX 0007350-41.2015.404.9999, Quinta Turma, Relator Rogerio Favreto, D.E. 08/09/2015)

Tenho, pois, que se encontram presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória; quais sejam, a verossimilhança do direito alegado e o fundado receio de dano.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo.

É o voto.

Juiz Federal LUIZ ANTÔNIO BONAT
Relator

Documento eletrônico assinado por **Juiz Federal LUIZ ANTÔNIO BONAT, Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **7974594v2** e, se solicitado, do código CRC **49D2A7FA**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Luiz Antônio Bonat
Data e Hora:	16/12/2015 09:54

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO DE 15/12/2015

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5043866-96.2015.4.04.0000/RS
ORIGEM: RS 50050747720154047112

RELATOR	:	Juiz Federal LUIZ ANTONIO BONAT
PRESIDENTE	:	Paulo Afonso Brum Vaz
PROCURADOR	:	Dr. Paulo Gilberto Cogo Leivas
AGRAVANTE	:	RICARDO TEIXEIRA CHARAO (Absolutamente Incapaz (Art. 3º, II e III CC))
ADVOGADO	:	LUCIANA ALVARES DE CASTRO E SOUSA
	:	TIAGO BECK KIDRICKI
AGRAVADO	:	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
MPF	:	MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERESSADO	:	ROSEMERI DOS SANTOS GOLDIM

Certifico que este processo foi incluído na Pauta do dia 15/12/2015, na seqüência 690, disponibilizada no DE de 30/11/2015, da qual foi intimado(a) INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, a DEFENSORIA PÚBLICA e as demais PROCURADORIAS FEDERAIS.

Certifico que o(a) 5ª TURMA, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, em sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

A TURMA, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

RELATOR ACÓRDÃO	:	Juiz Federal LUIZ ANTONIO BONAT
VOTANTE(S)	:	Juiz Federal LUIZ ANTONIO BONAT
	:	Des. Federal PAULO AFONSO BRUM VAZ
	:	Des. Federal ROGERIO FAVRETO

Lídice Peña Thomaz
Secretária de Turma

Documento eletrônico assinado por **Lídice Peña Thomaz, Secretária de Turma**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador **8048900v1** e, se solicitado, do código CRC **D55A043E**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a):	Lídice Peña Thomaz
Data e Hora:	15/12/2015 17:45